

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6885/2542

นายพันธ์ ม่วงหมื่นไวย
นายพิชิต

ผู้ร้อง
เขียนหมื่น
ไวย

ป.พ.พ. มาตรา 1357, มาตรา 1382

แม้ที่ดินตามโฉนดที่พิพาทจะมีชื่อบุคคลหลายคนเป็นเจ้าของร่วมกัน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการแบ่งแยกที่ดินให้เจ้าของรวมแต่ละคนครอบครองที่ดินเป็นส่วนสัดแล้ว ย่อมมีการครอบครองโดยปริบัตินิติกรรมตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 ได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอและแก้ไขคำร้องขอ ขอให้มีคำสั่งว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนของนางสาวเลียงและนายบุญธรรมโดยการครอบครองปริบัตินิติกรรม

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๑๖๒ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ส่วนของนางสาวเลียง ม่วงหมื่นไวยหรือเขียนหมื่นไวย และส่วนของนายบุญธรรม เขียนหมื่นไวย ตามแผนที่เอกสารหมายเลข ร. ๖ ในกรอบอักษร ก, ข, ค, ง, จ, ฉ โดยการครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของผู้ร้องที่นำสืบมามีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของผู้คัดค้าน ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายบุญธรรมได้ขายที่ดินส่วนของตนให้แก่มารดาผู้ร้อง และผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินพิพาทเป็นส่วนสัด้วยเจตนาเป็นเจ้าของด้วยความสงบและเปิดเผยเกินกว่า ๑๐ ปี แล้ว โดยผู้ร้องมิได้ครอบครองแทนผู้คัดค้านแต่อย่างใด ผู้ร้องจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท แม้ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๔๑๖๒ จะมีชื่อบุคคลหลายคนเป็นเจ้าของร่วมกัน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการแบ่งแยกที่ดินให้เจ้าของรวมแต่ละคนครอบครองที่ดินเป็นส่วนสัดย่อมมีการครอบครองโดยปรักษ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒ ได้

พิพากษายืน.

(กมล เพียรพิทักษ์-ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์-สมชาย พงษ์ธา)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายณรงค์ ไพบูลย์วัฒนกิจ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายองอาจ โรจนสุพจน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ